



CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR EL SR. _____ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL PROPIETARIO” Y POR LA OTRA PARTE “BLUE INTEGRACIÓN INMOBILIARIA S.C” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR DIANA CUADRA Y/O PALOMA SALDARRIAGA QUINTANILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “LA PRESTADORA”, MISMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

I) Declara “EL PROPIETARIO” por medio de su apoderado, que:

a) Ser legítimo propietario del inmueble ubicado en: CALLE: _____ No. Exterior: _____ ALCALDÍA: _____ CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL: _____ al que para efectos prácticos en adelante se le denominará como “EL INMUEBLE”, y tener plena capacidad legal, jurídica y económica para vender libre de cualquier tipo de gravamen o responsabilidad civil física, laboral o de cualquier otra naturaleza, acreditándolo con la escritura No. _____ bajo la fe del Licenciado _____ Notaría No. _____ de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. de folio real _____.

b) Tener como representante legal a _____, personalidad que tienen debidamente acreditada mediante la escritura No. _____ bajo la fe del Notario _____ No. _____ de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No. de folio real _____, otorgando facultades que no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna.

c) Tiene como objeto Vender, construir, desarrollar, administrar toda clase de bienes inmuebles.

d) Es su voluntad celebrar el presente contrato, de acuerdo con lo que se establece más adelante.

II) Declara “LA PRESTADORA” por su propio y personal derecho, que:

a. Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio fiscal en CALLE ÁLVARO OBREGÓN 171 OFICINA 606 Y 607, COL. ROMA NORTE, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700 MEXICO.

b. Tener como representante legal a la Lic. PALOMA SALDARRIAGA QUINTANILLA personalidad que tiene debidamente acreditada mediante el testimonio notarial 72,909 de fecha 12 de junio de 2006, pasado ante la fe del Lic. Heriberto Román Talavera, notario público No. 62 de MÉXICO D.F. facultades que no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna.

c. Tiene como objeto social o se dedica, entre otras actividades, a Servicios Profesionales y Técnicos, en todas las áreas del conocimiento humano relacionado al corretaje y en general todo lo relacionado con Bienes Muebles e Inmuebles.

d. Que conoce las necesidades de “EL PROPIETARIO” en cuanto al objeto materia de este contrato y que cuenta con los conocimientos, personal, capacidad, experiencia y elementos necesarios para llevar a cabo el objeto del presente contrato.



CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

e. interés de celebrar este contrato a fin de realizar operaciones de mediación y promoción inmobiliaria por cuenta de “EL PROPIETARIO”.

f. Manifiesta y está de acuerdo que es condición de su contratación, la realización de operaciones de mediación por periodos aislados y no de manera permanente.

g. Es su voluntad celebrar el presente contrato, de acuerdo con lo que se establece más adelante.

III) Declaran ambas partes que se reconocen la personalidad con que comparecen y que es su voluntad celebrar el presente contrato de prestación de servicios.

En virtud de las anteriores declaraciones, en términos de los artículos 2503 al 2515 del Código Civil, es voluntad de ambas partes celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. - “EL PROPIETARIO” contrata a “LA PRESTADORA”, para que esta realice en los términos y condiciones pactados en este contrato la promoción y venta en forma OPCIÓN con otras inmobiliarias y EXCLUSIVA como representante de la marca RE/MAX, los productos que “EL PROPIETARIO” le asigne en el desarrollo ubicado en la: Calle _____ No. Exterior: _____ Alcaldía _____ Ciudad de México, C.P. _____ bajo el nombre comercial _____ en la forma y términos indicados en el presente contrato y sus anexos.

“LA PRESTADORA” acepta la encomienda para la promoción y venta en forma OPCIÓN ya que promocionaran otras marcas las propiedades enlistas en el párrafo anterior y en EXCLUSIVA como representante de la marca RE/MAX de los departamentos que “EL PROPIETARIO” le asigne del desarrollo, en los términos y condiciones pactados en este contrato, cuidando los intereses de “EL PROPIETARIO” derivados de la naturaleza del presente contrato.

SEGUNDA. VIGENCIA. - La duración de este contrato será por 1 año y su vigencia iniciará el día de su fecha de firma. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato, en cualquier momento de la vigencia del mismo, siempre y cuando se incumpla alguna de las condiciones y términos pactados de este contrato, mediante un escrito con las causas cumpliendo esto no existirá responsabilidad para ninguna de las partes, excepto si hubiera contraprestaciones pendientes de pago.

TERCERA. - CONTRAPRESTACIÓN, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. - “EL PROPIETARIO” pagará a “LA PRESTADORA” como contraprestación de los servicios prestados el CUATRO por ciento (4%) del valor de cada venta efectuada por “LA PRESTADORA” más el IVA correspondiente, cubriendo el 50% más el IVA durante los siguientes tres (3) días hábiles posteriores a la firma de la promesa de compraventa respectiva. El restante, se liquidará en el momento que se pague el saldo pendiente del valor del inmueble, comprometiéndose a llevar a cabo en coordinación con “EL PROPIETARIO” la escrituración correspondiente.

En el caso de que “EL PROPIETARIO” tuviera por su parte o de parte de otra inmobiliaria un cliente que haya ofertado por alguno de los departamentos disponibles se compromete a dar aviso de inmediato y por escrito a “LA PRESTADORA” a fin de que esta tome nota de la reserva en cuestión y la bloquee en sistemas.

Queda entendido que la contraprestación pactada representa la única y total compensación que corresponde a “LA PRESTADORA” por los servicios prestados a “EL PROPIETARIO”. Por lo anterior, “EL PROPIETARIO” será el

encargado de entregar a “LA PRESTADORA” todos los documentos solicitados, imágenes, renders, y carpeta técnica del conjunto, en el entendido de que cualquier otra expensa que erogue “LA PRESTADORA” para la prestación de los servicios contratado será a su costa.

CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

“LA PRESTADORA” ofrecerá en venta los bienes objeto de este contrato conforme a las listas de precios en vigor fijados por “EL PROPIETARIO”, quien se obliga a entregar actualizadas cada momento que lo requiera a “LA PRESTADORA”

CUARTA. - “LA PRESTADORA” SE OBLIGA A:

- a) Tener un equipo de promotores del desarrollo inmobiliario, quienes realizarán promoción del desarrollo en la forma en que “LA PRESTADORA” diseñe.
- b) Entregar a “EL PROPIETARIO” reportes respecto de la afluencia de clientes probables al desarrollo y sostener juntas periódicas en las cuales se informen los avances y gestiones en la promoción de las viviendas objeto de este contrato.
- c) Recabar la información y documentación que se requiera para la integración del expediente de cada cliente comprador, mismo que deberá contener cuando menos los siguientes elementos: Nombre del cliente, identificación oficial, domicilio, teléfono de oficina, teléfono celular, formato de propuesta de oferta de compra. Si es persona moral recabará el acta constitutiva, e identificación de representante legal, a fin de que ya que ya integrados los expedientes se presenten a “EL PROPIETARIO”.
- d) Registrar las operaciones de compraventa, dadas a conocer a “EL PROPIETARIO”, recabando las firmas en los contratos respectivos y en todos sus anexos.
- e) No ceder o transmitir a ningún tercero las obligaciones y derechos derivados del presente contrato, en caso contrario “LA PRESTADORA” faculta “EL PROPIETARIO” a rescindir de pleno derecho el presente contrato.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE “EL PROPIETARIO”:

- a. Facilitar a “LA PRESTADORA” el acceso al desarrollo a fin de que pueda mostrarlo a los clientes interesados en adquirir viviendas.
- b. Considerar las solicitudes u ofertas formuladas por terceros que le haga llegar “LA PRESTADORA” y resolver si estas proceden y son aceptadas dentro del plazo que se especifique en la propia oferta.
- c. Respetar las reservaciones previamente aceptadas y mantener sin enajenar el inmueble objeto de dichas reservaciones, siempre y cuando el cliente se encuentre al corriente en sus pagos a cuenta del precio.
- d. Entregar documentación legal del proyecto, para tenerla en las oficinas de ventas.

SEXTA. - IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES Y CRÉDITOS FISCALES. - Cada una de las partes hará el pago de los impuestos, derechos, recargos, multas, sanciones, créditos y cualquier otro cargo de naturaleza fiscal que le corresponda en los términos establecidos en la legislación fiscal vigente. Por lo tanto, ninguna de las partes estará obligada a absorber ninguna carga fiscal correspondiente a la otra.

SÉPTIMA. CANCELACIÓN DE OPERACIONES. - En caso de presentarse la cancelación de alguna de las promesas de compra venta pactadas entre “EL PROPIETARIO” y el cliente y esta se retire, “LA PRESTADORA” retendrá únicamente el monto proporcional pagado por concepto de corretaje inmobiliario del monto pactado como garantía de la promesa de compra venta.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. - “LA PRESTADORA” resguardará con respecto a la información que reciba por parte de “EL PROPIETARIO”, ya sea en forma oral, escrita o por medios electrónicos (en lo sucesivo la INFORMACIÓN) y acepta que la misma servirá exclusivamente para prestar los servicios contemplados en este contrato, por lo que en ningún momento se le ha transmitido su titularidad.

En virtud de lo anterior, “LA PRESTADORA” se compromete a:

- a) No divulgar la INFORMACIÓN a terceros si no es con previo consentimiento por escrito de “EL PROPIETARIO” salvo que se trate de empleados, agentes asesores tanto internos como externos, representantes o cualquiera otra persona autorizada para concluir satisfactoriamente los servicios a los que se refiere este contacto; en el entendido que “LA PRESTADORA” será responsable por los daños y perjuicios que ocasionen dichas personas por la divulgación de la INFORMACION.



CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

- b) Acepta y está de acuerdo en que son propiedad exclusiva de “EL PROPIETARIO” las marcas, estrategias, promocionales y elementos de ventaja competitiva con los que “LA PRESTADORA” medie con el objeto de vender. Con la presente cláusula, “LA PRESTADORA” acepta que, si incumple con lo previsto en el presente contrato, se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en los artículos 82 a 86 Bis 1 y 213 a 229 de la Ley de Propiedad Industrial.
- c) En caso de terminación de este contrato por cualquier causa, a devolver a “EL PROPIETARIO” a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación toda la documentación que obre en su poder respecto del fraccionamiento.
- d) “LA PRESTADORA” podrá emplear personal bajo su estricta responsabilidad y respondiendo de las obligaciones que con ellos contraiga, pero estos dependen exclusivamente de “LA PRESTADORA”, por lo que entre ellos y “EL PROPIETARIO” no existirá relación de ninguna naturaleza, por lo que se compromete a sacar en paz y a salvo a “EL PROPIETARIO” de cualquier reclamación, juicio o demanda que en su contra pudieren presentarse ante cualquier tipo de autoridad, judicial o administrativa, haciéndose extensiva la obligación a dicho personal de resguardar la INFORMACIÓN confidencial a la que tengan acceso, en el entendido de que “LA PRESTADORA” será la única responsable por los daños y perjuicios que ocasionen dichas personas por la divulgación de la INFORMACION.
- e) Toma las medidas necesarias para que todas aquellas personas que de manera directa o indirecta tengan relaciones profesionales con “LA PRESTADORA”, cumplan con los compromisos aquí asumidos.

NOVENA. CLÁUSULA LABORAL. - Queda expresamente entendido que no existe dirección, subordinación o dependencia entre “LA PRESTADORA” y “EL PROPIETARIO” con relación a los efectos del presente contrato.

En virtud de lo anterior “LA PRESTADORA” reconoce expresamente que ella, sus dependientes, agentes de ventas, asociados y promotores no tienen ninguna relación de carácter laboral con “EL PROPIETARIO”, renunciando expresamente a intentar cualquier índole en contra de “EL PROPIETARIO” que pudiera derivarse de la Ley Federal del Trabajo o de cualquier legislación, jurisprudencia decreto y/o acuerdo relacionados con dicha ley y obligándose a sacar en paz a “EL PROPIETARIO” respecto de cualquier demanda, citatorio o reclamo legal que promueva cualquiera de sus dependientes, agentes de ventas, asociados o promotores.

DÉCIMA. SUSTITUCIÓN DE PRESTADORA DE SERVICIOS. - En el caso de que se dé por terminado el contrato entre “EL PROPIETARIO” y “LA PRESTADORA”, queda expresamente entendido que “EL PROPIETARIO” no podrá contratar en un lapso de 6 (seis) meses contados a partir de la terminación del presente contrato, a los vendedores que “LA PRESTADORA” haya contratado y capacitado para cumplir con las obligaciones de este contrato.

DÉCIMA PRIMERA. MATERIAL. - A la terminación de este contrato por cualquier causa, “LA PRESTADORA” deberá entregar todos los documentos, hojas de datos, contratos, planos y papelería diversa la cual no podrá fotocopiar ni comunicar el contenido de los mismos a terceras personas.

DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN. - Serán causas de rescisión al presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL PROPIETARIO” las siguientes:

1. Que “LA PRESTADORA” o “EL PROPIETARIO” no cumpla con alguna de sus obligaciones estipuladas en este contrato.
2. Que “LA PRESTADORA” incurra en negligencia, fraude, abuso de confianza y/o mal manejo de fondos, independientemente de las acciones legales a que “EL PROPIETARIO” tenga derecho por virtud de la actuación de “LA PRESTADORA”, las cuales podrá ejercitar en cualquier tiempo o momento.
3. Que “EL PROPIETARIO” incurra en negligencia, fraude, abuso de confianza y/o mal manejo de fondos, independientemente de las acciones legales ante el proyecto.



CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

DÉCIMA TERCERA. TOTALIDAD DEL CONTRATO. - Las partes convienen que este contrato contiene su voluntad expresa en cuanto a lo que el mismo especifica, por consiguiente, cualquier otro convenio, contrato o arreglo que en forma verbal o escrita que se haya elaborado o que tácitamente pudiera implicarse, queda desde ahora sin efecto; las posteriores modificaciones que se hagan a este documento y sus anexos deberán ser por escrito y firmados por ambas partes.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIOS CONVENCIONALES. - Las partes señalan como sus respectivos domicilios para recibir toda clase de notificaciones respecto del presente contrato los siguientes:

“EL PROPIETARIO”: _____.

“LA PRESTADORA”: Álvaro Obregón 171, Of. 607, Colonia roma norte, Alcaldía. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Se obligan las partes a notificar de forma indubitable el cambio de domicilio dentro de la ciudad de México, de lo contrario toda notificación realizada en los domicilios antes descritos se tendrá por bien hecha.

Las partes acuerdan que toda comunicación que se realice mediante el intercambio de correos electrónicos será válida y obligará en lo correspondiente a cada una de las partes; por lo anterior, las partes reconocen como suyas respectivamente las siguientes direcciones de correo electrónico:

“EL PROPIETARIO”: _____.

“LA PRESTADORA”: administracion@remaxblue.com

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. - Para dirimir cualquier controversia derivada de la falta de cumplimiento, interpretación, ejecución o rescisión del presente contrato o cualquier otra diligencia judicial relacionada con el mismo, ambas partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común de la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero actual de su domicilio o al que en el futuro pudieran tener.

Leído que fue por ambas partes el presente contrato y una vez enteradas ambas partes de su contenido y alcance, declaran que no existen vicios del consentimiento y lo firman y ratifican por duplicado de entera conformidad, en Ciudad de México el día _____ de _____ de _____

“EL PROPIETARIO”

“LA PRESTADORA”